

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת אורי מקלב
 משה גפני
 יעקב אשר

פ/25/218

הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (תיקון – איסור הפליה בשל חובלת עגלת ילדים), התשפ"ג–2022

תיקון סעיף 3¹ 1. בחוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א–2000¹, בסעיף 3(ג1), בסופו יבוא "וכן סירוב להכניס עגלת ילדים למקום ציבורי או גביית תשלום בעד הכנסת עגלת ילדים למקום ציבורי נוסף על תשלום בעד הספקת המוצר או השירות הציבורי, הכניסה למקום הציבורי או מתן שירות במקום הציבורי."

דבריו הסבר

בשנים האחרונות התרבו המקרים שבהם הורים לתינוקות ולפעוטות, המסתייעים בעגלות, נתקלו בסירוב להכניסם למקומות ציבוריים, כגון חנויות, ספריות ציבוריות, כלי תחבורה ציבורית ועוד. כתנאי לכניסה נדרשו ההורים לשאת את הילדים ולהותיר את העגלות בחוץ. יש מקומות ציבוריים אשר אינם מונעים את הכניסה עם העגלה אך דורשים תשלום עבור הכנסתה. במקרים אלה חלק מההורים נאלצים להותיר את העגלות בחוץ כדי להימנע מתשלום.

תופעה זו קיימת אף בתחבורה ציבורית. בהתאם למצב החוקי הקיים ומדיניות משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, יש לשלם עבור עגלת ילדים פתוחה בעת נסיעה באוטובוס או ברכבת. כדי להימנע מתשלום על ההורים לקפל את העגלות ולשאת את ילדיהם עליהם בזמן הנסיעה.

מטרת הצעת החוק לשים קץ לתופעות אלה. לפיכך, מוצע להרחיב את עילות ההפליה האסורות לפי סעיף 3 לחוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א–2000, ולקבוע מפורשות שבעת כניסה למקום ציבורי או בעת מתן שירות ציבורי, ככלל, אסור לסרב להכניס עגלת ילדים או לגבות תשלום בעבור הכנסתה.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/18/4574), על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/19/1380) ועל ידי חבר הכנסת ניצן הורוביץ וקבוצת חברי הכנסת (פ/19/1796), ועל שולחן

¹ ס"ח התשס"א, עמ' 58.

הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת מיכל רוזין וקבוצת חברי הכנסת (פ/20/258), על ידי חברי הכנסת אורי מקלב ומשה גפני (פ/20/855) ועל ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (פ/20/3721), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/22/808), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברי הכנסת משה גפני ויעקב אשר (פ/23/1158) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/2057), על ידי חברת הכנסת מיכל רוזין (פ/24/2655) ועל ידי חברת הכנסת אמילי חיה מואטי (פ/24/3158).

הצעת החוק זהה לפ/24/3158 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בכסלו התשפ"ג (12.12.2022)